



Código:	INV-GENERIC	Curso:	DERECHO CONSTITUCIONAL
Modalidad:	Híbrida / Presencial	Créditos:	04

SÍLABO

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

FACULTAD DE DERECHO

CARRERA DE DERECHO

SÍLABO ACADÉMICO

DATOS DEL CURSO

Nombre del curso: Derecho Constitucional

Código: DER1052

Créditos: 04

Ciclo: III

Modalidad: Presencial / Híbrida

Horas de teoría: 03 semanales

Horas de práctica: 02 semanales

Pre-requisito: Introducción al Derecho

1. SUMILLA

El curso de Derecho Constitucional es de naturaleza teórico-práctica y pertenece al área de formación especializada de la carrera de Derecho. Tiene como propósito fundamental que el estudiante comprenda y analice la estructura del Estado, la supremacía de la norma constitucional y la vigencia de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico peruano.

El contenido del curso se articula en tres grandes ejes temáticos: i) Teoría de la Constitución y el Estado de Derecho, abarcando el poder constituyente y la jerarquía normativa; ii) Dogmática Constitucional, centrada en el estudio analítico de los derechos fundamentales y sus mecanismos de protección; y iii) Orgánica Constitucional, que comprende la estructura, funciones y competencias de los poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos conforme a la Constitución Política de 1993.

2. COMPETENCIAS

Competencias Generales:

- * Pensamiento Crítico: El estudiante evalúa de manera reflexiva los fenómenos sociales y políticos desde una perspectiva jurídica, fundamentando sus juicios en principios constitucionales.
- * Ética y Ciudadanía: El estudiante actúa con responsabilidad social, respetando la dignidad humana y promoviendo la vigencia de los valores democráticos.

Competencias Específicas:

- * Análisis Jurídico: Capacidad para interpretar la norma constitucional y aplicarla a casos concretos, identificando la jerarquía normativa y el bloque de constitucionalidad.
- * Defensa de la Institucionalidad: Capacidad para proponer soluciones jurídicas que garanticen el equilibrio de poderes y el respeto a la separación de funciones en el Estado.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante habrá logrado los siguientes resultados:

- * Define y explica la naturaleza jurídica de la Constitución como norma suprema y fuente de derecho en el sistema



Código:	INV-GENERIC	Curso:	DERECHO CONSTITUCIONAL
Modalidad:	Híbrida / Presencial	Créditos:	04

SÍLABO

jurídico peruano.

- * Identifica, clasifica y analiza los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.
- * Resuelve casos prácticos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales, proponiendo el uso adecuado de las garantías constitucionales.
- * Describe y diferencia las funciones de los Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los organismos constitucionalmente autónomos.
- * Evalúa la jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional peruano y su impacto en la interpretación de la norma fundamental.

4. METODOLOGÍA

La metodología se basa en el modelo educativo de la USIL, centrado en el aprendizaje activo y la participación constante del estudiante. Se emplearán las siguientes estrategias:

- * Método del Caso: Análisis de sentencias emblemáticas del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fomentar la argumentación jurídica.
- * Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Planteamiento de escenarios hipotéticos de conflicto constitucional que los estudiantes deberán resolver mediante el debate y la investigación.
- * Cátedra Expositiva-Dialogada: Presentación de conceptos teóricos fundamentales con interacción permanente para absolver dudas y profundizar en la doctrina.
- * Aula Invertida (Flipped Classroom): Revisión previa de materiales audiovisuales y lecturas seleccionadas para optimizar el tiempo de discusión en clase.
- * Debates Dirigidos: Confrontación de posturas jurídicas sobre temas de coyuntura constitucional nacional.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación es continuo y busca medir el logro de las competencias a lo largo del periodo académico. La nota final se calcula según el siguiente esquema de ponderación:

- * Evaluación Permanente (40%): Comprende prácticas calificadas, controles de lectura, participación en clase y trabajos de investigación grupal.
- * Examen Parcial (30%): Evaluación escrita de carácter teórico-práctico que abarca los contenidos de la primera mitad del curso.
- * Examen Final (30%): Evaluación integral que mide el dominio de todos los contenidos del sílabo y la capacidad de resolución de casos complejos.

La escala de calificación es vigesimal (0 a 20) y la nota mínima aprobatoria es 12 (doce).

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografía Básica:

- * Bernalles Ballesteros, E. (2012). La Constitución de 1993: Análisis comparado. Lima: ICS Editores.
- * García Toma, V. (2014). Teoría del Estado y Derecho Constitucional. Lima: Adrus Editores.
- * Rubio Correa, M. (2017). El sistema jurídico: Introducción al Derecho. Lima: Fondo Editorial PUCP.

Bibliografía Complementaria:

- * Abad Yupanqui, S. (2018). El proceso constitucional de amparo. Lima: Gaceta Jurídica.
- * Häberle, P. (2003). El Estado Constitucional. México: UNAM.
- * Hakansson Nieto, C. (2015). El curso de Derecho Constitucional. Lima: Palestra Editores.



Código:	INV-GENERIC	Curso:	DERECHO CONSTITUCIONAL
Modalidad:	Híbrida / Presencial	Créditos:	04

SÍLABO

- * Tribunal Constitucional del Perú. Portal de Jurisprudencia Constitucional (www.tc.gob.pe).
- * Constitución Política del Perú de 1993 y sus reformas vigentes.